

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 8 - Mardi 12 août 1986

129^e année

N° 44

Sommaire

lois

Loi n° 86-77 du 2 août 1986, portant ratification de la convention sur le commerce du blé de 1986	859
Loi n° 86-78 du 2 août 1986, portant ratification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, conclue à Tunis le 13 février 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République gabonaise	859
Loi n° 86-79 du 2 août 1986, portant ratification des accords de prêt conclus entre la République tunisienne et un organisme financier espagnol et un groupe de banques pour le financement du projet « construction du barrage El Habib sur l'oued Merguellil à El Haouareb »	860
Loi n° 86-80 du 9 août 1986, relative aux universités	860
Loi n° 86-81 du 9 août 1986, portant création du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis	861

décrets, arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 86-742 du 28 juillet 1986, portant suppression des ministères de la famille et de la promotion de la femme et du tourisme et de l'artisanat et changement d'appellation du ministère du travail et de la protection sociale en ministère des affaires sociales	862
Décret n° 86-743 du 31 juillet 1986, portant convocation de la chambre des députés en session extraordinaire	862

Premier ministre

Nomination d'un chef de service	863
---------------------------------------	-----

Ministère de la justice

Nationalité tunisienne	863
------------------------------	-----

Fin de détachement d'un magistrat	863
Démission de magistrats	863
Liste des agents à promouvoir au grade de greffier en chef	863
Ministère de l'intérieur	
Décret n° 86-724 du 28 juillet 1986, rapportant les effets du décret du 11 mai 1939 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis des immeubles sis à Tunis nécessaires pour l'aménagement de la zone El Hara	863
Nomination d'un chef de service	864
Liste d'aptitude	864
Ministère de la défense nationale	
Décret n° 86-726 du 28 juillet 1986, fixant le taux de rémunération des vacataires dans les secteurs d'enseignement et de culture	864
Nomination d'un chef de service	866
Ministère du plan et des finances	
Décret n° 86-728 du 28 juillet 1986, modifiant le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des services régionaux du ministère des finances	866
Décret n° 86-729 du 28 juillet 1986, fixant les attributions, la composition et les ressources du commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire	866
Nomination de directeurs	869
Nomination de sous-directeurs	869
Nomination de chefs de service	869
Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan	869
Nomination de contrôleurs financiers	869
Listes des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique	869
Listes des agents à promouvoir au grade de secrétaire de direction	869
Ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique	
Nomination d'un inspecteur principal adjoint	870
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d'attribution des bourses nationales d'études supérieures et des prêts universitaires	870
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet 1986, portant délégation de signature	872
Ministère de la santé publique	
Nomination de sous-directeurs	874
Nomination d'un chef de service	874
Arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 1986, portant délégation de signature	874
Arrêtés du ministre de la santé publique du 28 juillet 1986, portant ouverture de concours pour le recrutement de médecins	874
Ministère de l'équipement et de l'habitat	
Nomination d'un sous-directeur	875
Nomination de chefs de service	875
Ministère de l'agriculture	
Décret n° 86-755 du 29 juillet 1986, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat appartenant à la forêt de Touiref à la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef	876

Décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja	876
Nomination d'un sous-directeur	876
Nomination de chefs d'arrondissement	876
Cessation de fonctions d'un directeur	876
Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1986, portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette d'alfa 1986-1987	876
Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juillet 1986, relatif à l'abattage des femelles ovines	879
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'huile	879
Nomination de contrôleurs techniques	879
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef	879

Ministère des mines et de l'énergie

Arrêté des ministres de l'industrie et du commerce et de l'énergie et des mines du 29 juillet 1986 fixant les prix des produits pétroliers	879
--	-----

lois

Loi n° 86-77 du 2 août 1986, portant ratification de la convention sur le commerce du blé de 1986 (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention sur le commerce du blé annexée à la présente loi, conclue à Londres le 14 mars 1986.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-78 du 2 août 1986, portant ratification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, conclue à Tunis le 13 février 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République gabonaise (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 13 février 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République gabonaise, en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1986.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1986.

Loi n° 86-79 du 2 août 1986, portant ratification des accords de prêt conclus entre la République tunisienne et un organisme financier espagnol et un groupe de banques pour le financement du projet « construction du barrage El Habib sur l'oued Merguellil à El Haouareb » (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Sont ratifiées les accords de prêt, annexés à la présente loi, conclus pour le financement du projet « construction du barrage El Habib sur l'oued Merguellil à El Haouareb » et désignés ci-après :

1) Accord technico-bancaire, conclu à Madrid et Tunis respectivement le 17 avril et le 14 mai 1986 entre la banque centrale de Tunisie agissant pour le compte du gouvernement tunisien et l'institut de crédit officiel d'Espagne,

2) Accord de prêt conclu à Tunis le 29 mai 1986 entre la République tunisienne d'une part, la banco-arabe-espagnol, S.A. l'arab banking corporation, la gulf international bank, l'union de banques arabes et françaises, l'union tunisienne de banques et la banque indosuez, d'autre part.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1986.

Loi n° 86-80 du 9 août 1986, relatives aux universités.

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé en Tunisie trois universités : l'université de Tunis pour le nord du pays, l'université de Monastir pour le centre et l'université de Sfax pour le sud.

L'université de Tunis dont la subdivision en deux ou trois universités peut être ultérieurement décidée par décret groupe toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les institutions de recherche qui en dépendent et les institutions des œuvres universitaires situées dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Béja, Bizerte, Jendouba, Nabeul, le Kef, Siliana, Zaghouan et Ariana.

L'université de Monastir groupe toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les institutions de recherche qui en dépendent et les institutions des œuvres universitaires situées dans les gouvernorats de Monastir, Sousse, Kairouan, Mahdia, Sidi Bouzid et Kasserine.

L'université de Sfax groupe toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les institutions de recherche qui en dépendent et les institutions des œuvres universitaires situées dans les gouvernorats de Sfax, Tozeur, Gabès, Médenine, Gafsa, Tataouine et Kébili.

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1986.

La liste des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et les institutions de recherche dépendant de chaque université sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Art. 2. — Pour les institutions d'enseignement supérieur placées sous la tutelle des ministères spécialisés, cette tutelle sera exercée avec la participation de ces ministères selon des conditions qui seront fixées par décret.

Quant aux institutions de recherche relevant des ministères spécialisés, elles demeurent soumises à leur tutelle, en coordination avec le ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Art. 3. — Les universités sont des établissements publics jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles exercent leurs activités sous la tutelle du ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 4. — Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche sont chargées, sous le contrôle et conformément aux directives de l'université dont elles dépendent, des missions d'élaboration et de transmission d'un capital de connaissances, de formation des cadres, de préservation du patrimoine national et de participation au développement économique et social, national et régional.

Les universités doivent englober autant que possible, les lettres, les arts, les sciences et les techniques.

Art. 5. — Chaque université est dirigée par un recteur. Les recteurs sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ayant acquis une grande expérience dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Art. 6. — Chaque université est pourvue d'un conseil comprenant les doyens et les directeurs des institutions relevant de l'université concernée, quatre membres professeurs ou maîtres de conférences, élus par leurs pairs pour une période de trois ans, ainsi que quatre personnalités choisies dans le domaine économique et social, pour une période de trois ans.

Le nombre de professeurs ou maîtres de conférences élus et celui des personnalités choisies peuvent, chacun, être réduit de moitié pour les universités comptant moins de dix institutions d'enseignement supérieur et de recherche et institutions de recherche.

La composition de chaque conseil d'université est fixée par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

En cas de vacance au conseil de l'université parmi les membres élus, il sera procédé par voie d'élection, au remplacement du ou des membres manquants pour le reste du mandat.

En cas d'impossibilité d'organiser des élections, les membres sont désignés par le ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique préside le conseil de l'université. Le recteur est vice-président. Ce conseil est appelé à donner son avis sur tous les problèmes de politique générale de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le recteur. Le conseil de l'université se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou vice-président. L'ordre du jour est établi par le recteur.

Art. 7. — Chaque faculté est dirigée par un doyen nommé pour trois ans. Les autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche et les institutions de recherche et celles des œuvres universitaires sont dirigées par des directeurs, selon la réglementation en vigueur les doyens et les directeurs des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et des institutions de recherche sont nommés parmi les professeurs ou maîtres de conférences, sur la base de leur expérience dans l'enseignement

supérieur et de la recherche et leur aptitude à la gestion. Le doyen ou directeur est assisté par un conseil à caractère consultatif comprenant les directeurs de départements de l'institution concernée, élus par leurs pairs dans les conditions qui seront fixées par décret. Le dit conseil comprend, en outre, toute autre personne nommée par le recteur, sur proposition du doyen ou directeur. Le nombre des personnes nommées ne peut être supérieur à la moitié du nombre des directeurs de départements.

Art. 8. — L'accès aux universités est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme jugé équivalent et à tous ceux qui ont la vocation et la capacité, après avoir passé un concours organisé à cette effet.

L'orientation des étudiants dans les différentes filières de formation est effectuée en fonction de leurs aptitudes compte-tenu des besoins du développement économique et social du pays.

Il peut être tenu compte du domicile des étudiants lors de leur affectation aux différentes universités.

Art. 9. — Les universités peuvent conclure des conventions de coopérations avec des organismes ayant des missions comparables qu'ils soient nationaux ou internationaux.

Art. 10. — Le recteur, assisté des doyens ou directeurs, représente l'université en justice et dans tous les actes de la vie publique. Il dirige l'administration de l'université et veille à l'application des lois et règlements et à la bonne marche des institutions qui en dépendent. Il contrôle et coordonne l'activité des diverses institutions dépendant de son université. Il supervise la préparation du budget de ces institutions et en contrôle l'exécution.

Il établit les plans de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans sa région et veille à leurs réalisations dans le cadre des grandes orientations nationales.

Art. 11. — Les doyens et directeurs veillent au bon fonctionnement des institutions et notamment au maintien de l'ordre et de la discipline dans ces institutions. Ils peuvent prononcer les sanctions d'avertissement et de blâme, tandis que les sanctions de degré supérieur sont du ressort du recteur et l'exclusion définitive de toutes les universités requiert la décision du ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et ce, conformément à la procédure disciplinaire dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les ressources des universités et des institutions qui dépendent sont constituées par les crédits alloués par l'Etat, les subventions versées par les collectivités locales ou autres organisations, les dons et legs, les revenus des biens acquis, les revenus de services rendus ainsi que les recettes provenant des frais d'inscription d'assurance, de bibliothèque, de laboratoire et d'examen.

Art. 13. — Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent recevoir une aide des universités pour la poursuite de leurs études, sont fixées par voie de décret et d'arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Cette aide peut revêtir la forme de bourse, de prêt ou de prestation en nature.

Art. 14. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de skanès, le 9 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-81 du 9 août 1986, portant création du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé « centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis ».

Le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre de la santé publique. Son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — Le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis, établissement hospitalier pilote, a pour mission principale de dispenser des soins hautement spécialisés par l'emploi de technologies modernes et par la mise en place d'organes de gestion appropriés.

Il participe et contribue également à l'enseignement universitaire et post-universitaire médical, pharmaceutique et dentaire et à la formation du personnel para-médical ainsi qu'à toute action de médecine préventive et d'éducation sanitaire.

Il entreprend et participe à tous travaux de recherche en matière médicale, pharmaceutique et dentaire.

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

Le président directeur général du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis est nommé par décret, sur proposition du ministre de la santé publique.

Art. 4. — Les personnels du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis sont soumis aux dispositions d'un statut particulier fixé par le conseil d'administration, approuvé conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, le personnel hospitalo-universitaire est mis en position de détachement auprès du centre et demeure régi par les lois et règlements applicables au déroulement des carrières hospitalo-universitaires.

Il est tenu d'exercer sous le régime du plein temps intégral.

Art. 5. — Toutes les prestations sanitaires dispensées par le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis donnent lieu à facturation sur la base d'une tarification fixée par l'autorité de tutelle, sur proposition du conseil d'administration.

Art. 6. — Les prestations sanitaires donnent lieu à un paiement qui est effectué soit par les malades eux-mêmes, soit au moyen d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale ou d'assurance ou par l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.

Art. 7. — L'organisation administrative et financière du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 8. — Le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis reçoit, en patrimoine propre, les biens meubles et immeubles, propriétés de l'Etat, destinés à l'accomplissement de ses missions.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 juillet 1986.

Un état des lieux assorti d'une évaluation est établi par une commission dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de la santé publique.

Art. 9. — Le centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis bénéficie des avantages fiscaux suivants :

- Enregistrement au droit fixe de tout contrat qu'il sera amené à conclure avec des tiers ;
- Exonération de la taxe sur les prestations de service ;
- Exonération des excédents de l'impôt de patente ;
- Exonération des opérations de transfert de patrimoine, des droits de mutation, d'enregistrement et de timbre, en ce qui concerne les biens meubles transférés de l'Etat au centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis.

Art. 10. — Une dotation initiale de huit cent mille dinars est accordée sur le budget de l'Etat de l'année 1986 au centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis.

Le centre bénéficiera, pendant les premières années et en cas de besoin, d'une subvention d'équilibre.

Art. 11. — En cas de dissolution, la patrimoine du centre hospitalo-universitaire Habib Bourguiba de Tunis fera retour à l'Etat après exécution des engagements qu'il aura contractés.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 9 août 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SUPPRESSION

Décret n° 86-742 du 28 juillet 1986, portant suppression des ministères de la famille et de la promotion de la femme et du tourisme et de l'artisanat, et changement d'appellation du ministère du travail et de la protection sociale en ministère des affaires sociales.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 84-107 du 9 janvier 1984, fixant les attributions du ministère de la famille et de la promotion de la femme ;

Vu le décret n° 84-1434 du 10 décembre 1984, fixant les attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 86-644 du 27 juin 1986, portant rattachement du ministère du travail au ministère de la protection sociale ;

Vu le décret n° 86-687 du 14 juillet 1986, portant rattachement des services du ministre de la famille et de la promotion de la femme aux ministères du plan et des finances, et du travail et de la protection sociale ;

Vu l'avis du Premier ministre.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le ministère de la famille et de la promotion de la femme et le ministère du tourisme et de l'artisanat sont supprimés à compter respectivement du 23 juin 1986 et du 19 juillet 1986.

Art. 2. — Le ministre de l'industrie et du commerce exerce les attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat, telles que définies par le décret susvisé n° 84-1434 du 10 décembre 1984, il exerce sa tutelle sur les établissements et entreprises publics et les organismes du secteur du tourisme et de l'artisanat.

Art. 3. — Le ministère du travail et de la protection sociale prend l'appellation du ministère des affaires sociales.

Art. 4. — Le Premier ministre et les ministres de l'industrie et du commerce et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

CONVOCATION

Décret n° 86-743 du 31 juillet 1986, portant convocation de la chambre des députés en session extraordinaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu les articles 29 et 49 de la constitution.

Décrétons :

Article premier. — La chambre des députés est convoquée en session extraordinaire à partir du 19 août 1986 à 9 heures.

Art. 2. — L'ordre du jour de cette session extraordinaire comportera :

— La lecture d'un message du Président de la République sur la situation économique du pays, présenté par le Premier ministre,

— La discussion et l'adoption du projet de loi de finances rectificative pour l'année 1986,

— La discussion et l'adoption de projets de loi déposés sur le bureau de la chambre des députés.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 31 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 86-718 du 27 juillet 1986 :

Monsieur Amor Salem Hammami, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 86-719 du 28 juillet 1986 :

A acquis la nationalité tunisienne par voie de naturalisation monsieur Mustafa Ben Mohamed Ben Mustafa Ben Mohamed Saâdi, né à Tozeur Guitna le 7 mars 1938 (dossier n° 17412).

MAGISTRATS

Par décret n° 86-720 du 28 juillet 1986 :

Il est mis fin au détachement de monsieur Ridha Ben Ameur Ben Amor juge au tribunal de première instance de Tunis détaché auprès du ministère de la famille et de la promotion de la femme et sera intégré dans son cadre d'origine au ministère de la justice.

Par décret n° 86-721 du 28 juillet 1986 :

La démission de monsieur Rachid Abdelkhalak conseiller à la cour d'appel de Monastir est acceptée à compter du 16 septembre 1986.

Par décret n° 86-722 du 28 juillet 1986 :

La démission de monsieur Mohamed Nejib Lejmi, juge cantonal de Nabeul, est acceptée à compter du 16 septembre 1986.

Par décret n° 86-723 du 28 juillet 1986 :

L'article premier du décret n° 86-392 du 28 mars 1986 est complété comme suit :

La démission de monsieur Lotfi Dabloun, juge d'instruction au tribunal de première instance du Kef, est acceptée à compter du 15 avril 1986.

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir au grade de greffier en chef de l'année 1985 :

Mustapha Ben Hédi Chabaâne
Oukaïel Ben Mohamed El Aloui
Ali Ben Mohamed Berrabeh
Mohamed Ennouri Ben Boubaker El Mouelhi
Hassen Ben Mohamed Ferchichi
Ali Ben Abdelmoumen Bouznif
Mohamed El Abed Ben Taïeb Ammar
Mohamed Salah Ben Abderrahman Hizabri
Mohamed Mouldi Ben Ahmed Bouraoui
Abdesselem Ben Jilani Chenaïena

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 86-724 du 28 juillet 1986, rapportant les effets du décret du 11 mai 1939 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, des immeubles sis à Tunis nécessaires pour l'aménagement de la zone El Hara.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi municipale ;

Vu le décret du 30 août 1858, portant création de la commune de Tunis ;

Vu le décret susvisé du 11 mai 1939 ;

Vu le décret n° 83-523 du 7 juin 1983, portant retrocession partielle du 11 mai 1939 ;

Vu la délibération du conseil du municipal dans sa séance du 9 août 1985 ;
Vu l'avis des ministères de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Sont rapportés les effets du décret susvisé du 11 mai 1939 en ce qui concerne l'immeuble indiqué sur le plan annexé au présent décret et indiqué comme suit :

N° d'ordre : 1

Nom de la propriété : Abderrahmane El Meddeb

Numéro du titre foncier : 46.256 impasse El Mlahfi n° 3

Superficie en m² : 116 m²

Noms des propriétaires ou présumés tels :

1) Fatma Bent Belgacem El Chantouri

2) Mohamed Ben Belgacem El Chantouri.

Art. 2. — Le président du conseil municipal de la ville de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 juillet 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR*

NOMINATION

Par décret n° 86-725 du 29 juillet 1986

Mademoiselle Zeineb Chaâlane, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires sociales au gouvernorat de Tunis.

LISTE D'APTITUDE

**Au grade d'ingénieur en chef
au titre de l'année 1983**

Hachmi Skhiri
Nadhir Hamada

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

TAUX DE REMUNERATION DES VACATAIRES

Décret n° 86-726 du 28 juillet 1986, fixant les taux de rémunération des vacataires dans les secteurs d'enseignement et de culture.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 73-81 du 11 décembre 1973, portant promulgation de la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l'académie navale et fixant ses attributions ;

Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984, portant organisation de l'académie navale ;

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation de l'académie militaire ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 82-1453 du 19 novembre 1982, portant création de l'institut de défense nationale ;

Sur proposition du ministre de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les taux de rémunération des vacataires dans les secteurs d'enseignement et de culture relevant du ministère de la défense nationale sont fixés ainsi qu'il suit :

Grade		Nature des travaux	Taux
Militaires	Civils		
Colonel	Administrateur en chef ou grade équivalent	I) Travaux de recherches :	
		— Rédaction et étude d'articles	5 D,000 la page (de 25 à 35 lignes)
		— Correction	1 D,000 le document.
		— Lecture	0 D,400 la page.
		II) Traduction :	3 D,000 la page (de 25 à 35 lignes).
		III) Cours par correspondance :	
		— Rédaction des cours	2 D,000 la page.
		— Correction de cours	1 D,000 le document.
		— Lecture des cours	0 D,200 la page.
		— Correction des copies d'exercices	0 D,400 la copie.
Lt Colonel	Administrateur conseiller ou grade équivalent	I) Travaux de recherches :	
		— Rédaction et étude d'articles	4 D,250 la page (de 25 à 35 lignes).
		— Correction	0 D,900 le document.
		— Lecture	0 D,400 la page.
		II) Traduction :	1 D,800 la page.
		III) Cours par correspondance :	
		— Rédaction des cours	1 D,800 la page.
		— Correction des cours	0 D,900 le document.
		— Lecture des cours	0 D,200 la page.
		— Correction des copies d'exercices	0 D,400 la copie.

Grade		Nature des travaux	Taux
Militaires	Civils		
Commandant	Administrateur en chef ou grade équivalent	I) Travaux de recherches : — Rédaction et étude d'art' 3 D,750 la page (de 25 à 35 lignes) — Correction 0 D,900 le document. — Lecture 0 D,400 la page. II) Traduction : 1 D,600 la page (de 25 à 35 lignes). III) Cours par correspondance : — Rédaction des cours 1 D,600 la page. — Correction de cours 0 D,900 le document. — Lecture des cours 0 D,200 la page. — Correction des copies d'exercices 0 D,400 la copie.	

Capitaine	Administrateur principal ou grade équivalent	I) Travaux de recherches : — Rédaction et étude d'articles 3 D,000 la page (de 25 à 35 lignes). — Correction 0 D,800 le document. — Lecture 0 D,400 la page. II) Traduction : 1 D,400 la page. III) Cours par correspondance : — Rédaction des cours 1 D,300 la page. — Correction des cours 0 D,800 le document. — Lecture des cours 0 D,200 la page. — Correction des copies d'exercices 0 D,400 la copie.	
-----------	--	---	--

Grade		Nature des travaux	Taux
Militaires	Civils		
Lieutenant	Administrateur du gouvernement ou grade équivalent	I) Travaux de recherches : — Rédaction et étude d'articles 2 D,500 la page (de 25 à 35 lignes) — Correction 0 D,750 le document. — Lecture 0 D,400 la page. II) Traduction : 1 D,200 la page (de 25 à 35 lignes). III) Cours par correspondance : — Rédaction des cours 1 D,150 la page. — Correction de cours 0 D,750 le document. — Lecture des cours 0 D,200 la page. — Correction des copies d'exercices 0 D,400 la copie.	
S/Lieutenant et grade inférieur	Attaché d'administration et grade inférieur	I) Travaux de recherches : — Rédaction et étude d'articles 2 D,000 la page (de 25 à 35 lignes). — Correction 0 D,700 le document. — Lecture 0 D,400 la page. II) Traduction : 1 D,000 la page. III) Cours par correspondance : — Rédaction des cours 1 D,000 la page. — Correction des cours 0 D,700 le document. — Lecture des cours 0 D,200 la page. — Correction des copies d'exercices 0 D,400 la copie.	

Art. 2. — Les ministres de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 juillet 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR*

NOMINATION

Par décret n° 86-727 du 29 juillet 1986 :

Monsieur Jamel Chrigui, conseiller des services publics, est nommé chef de service juridique et de la réglementation à la direction juridique et du contentieux.

MINISTÈRE DU PLAN ET DES FINANCES

ORGANISATION

Décret n° 86-728 du 28 juillet 1986, modifiant le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982, fixant l'organisation et les attributions des services régionaux du ministère du plan et des finances.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations ;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier des personnels du corps du ministère des finances ;

Vu le décret n° 81-1135 du 9 septembre 1981, portant organisation du ministère du plan et des finances, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, ensemble le textes qui l'ont modifié ou complété ;

Sur proposition du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Vu l'avis du Premier ministre.

Décrétons :

Article premier. — L'article 24 du décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 24. (nouveau). — Les recettes régionales des finances sont constituées dans chaque gouvernorat, elles sont gérées par des receveurs régionaux.

A. — Les receveurs régionaux sont nommés par décret :

1) Soit parmi les agents du corps du ministère des finances d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur central, ou les fonctionnaires exerçant au ministère des finances ayant un grade équivalent, et justifiant au moins de quatre (4) années de service effectif dans ce grade dont deux (2) ans au moins en fonction dans les services centraux ou extérieurs de la direction générale de la comptabilité publique.

Dans cette situation, les receveurs régionaux bénéficient des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Toutefois, les gestionnaires des recettes régionales de Tunis, l'Ariana, Ben Arous, Sousse, Sfax, Bizerte, Béja et Nabeul, bénéficient des indemnités et avantages de directeur d'administration centrale, s'ils remplissent les conditions requises par le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971 susvisé.

2) Soit parmi les agents du corps du ministère des finances d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur central, ou les fonctionnaires exerçant au ministère des finances, ayant un grade équivalent, justifiant d'au moins 2 ans de service effectif dans les services centraux extérieurs de la direction générale de la comptabilité publique.

Dans cette situation, les receveurs régionaux bénéficient des indemnités et des avantages de chef de service d'administration centrale.

3) Soit parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de services financiers ou les fonctionnaires exerçant au ministère des finances, ayant un grade équivalent, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade dont 3 ans au moins dans les services de la direction générale de la comptabilité publique et ayant accompli pendant un an au moins les fonctions de comptable public ou de vérificateur des postes comptables.

Dans cette situation, les receveurs régionaux bénéficient des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

B. — En cas de besoin, notamment à défaut de désignation d'un titulaire ou pendant les congés ou absences de ce dernier, les recettes régionales de finances peuvent être gérées par des comptables intérimaires.

Les intérimaires peuvent être choisis :

1) Soit parmi les agents des services financiers d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur.

Dans cette position, l'intérimaire a droit, durant l'intérim aux indemnités et avantages, attachés à l'emploi fonctionnel dont il remplit les conditions requises par le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971 susvisé.

2) Soit parmi les receveurs régionaux déjà en exercice dans une autre circonscription.

Dans cette position il sont appelés à gérer concurremment les deux recettes régionales, celle dont ils sont titulaires et celles dont on leur a confié l'intérim.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 juillet 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR*

ORGANISATION

Décret n° 86-729 du 28 juillet 1986, fixant les attributions, la composition et les ressources du commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 81-77 du 9 août 1981, portant création du commissariat général au développement régional telle que modifiée par la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 ;

Vu le décret n° 81-1215 du 21 septembre 1981, fixant les attributions, la composition et les ressources du commissariat général au développement régional ;

Vu l'avis du Premier ministre ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Article premier. — Le commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire comprend un conseil supérieur assisté d'un comité technique de coordination et est administré par un conseil d'administration présidé par le commissaire général.

SECTION I

Le conseil supérieur au développement régional et à l'aménagement du territoire

Art. 2. — Le conseil supérieur au développement régional et à l'aménagement du territoire délibère sur la politique de développement régional et d'aménagement du territoire ainsi que le programme général d'activité du commissariat.

Il arrête les différents programmes ou actions de développement régional et en suit l'exécution.

Il approuve le schéma national et les schémas régionaux d'aménagement du territoire.

Il connaît des projets d'aménagement d'intérêt national, arrête les tâches dévolues aux différents intervenants qui concourent à leur réalisation et assure la coordination entre eux.

Il procède à l'évaluation de la situation en matière d'aménagement du territoire et en suit l'évolution.

Art. 3. — Le conseil supérieur est présidé par le Premier ministre et comprend :

- Le ministre du plan et des finances, vice président
- Le ministre de l'intérieur
- Le ministre de l'industrie et du commerce
- Le ministre de l'équipement et de l'habitat
- Le ministre de l'agriculture
- Le ministre du transport
- Le ministre des communications
- Le ministre de l'énergie et des mines
- Le ministre des affaires sociales

Art. 4. — Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

SECTION II

Le comité technique de coordination

Art. 5. — Le conseil supérieur au développement régional et à l'aménagement du territoire est assisté par un comité technique de coordination.

Le comité est chargé de la coordination de la préparation, de l'étude et du suivi des programmes de développement régional, du schéma national et des schémas régionaux d'aménagement du territoire et des plans directeurs d'urbanisme.

Il fixe les priorités de réalisation de projets et coordonne entre les divers intervenants en matière de développement régional et d'aménagement du territoire.

Il connaît de l'évolution des divers programmes et actions de développement régional et d'aménagement du territoire et propose les solutions appropriées aux difficultés rencontrées et, d'une manière générale, il oriente l'action des divers intervenants en matière de développement régional et d'aménagement du territoire de façon à assurer une meilleure exécution des choix retenus.

Art. 6. — Le comité technique de coordination est présidé par le ministre du plan et des finances ou son représentant, le commissaire général. Il se compose :

— du directeur général des collectivités publiques locales et du directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

— du directeur général du budget (budget d'équipement), du directeur général de la planification et du directeur général du budget (budget de fonctionnement) au ministère du plan et des finances.

— du directeur général de l'industrie au ministère du commerce et de l'industrie.

— du directeur général des ponts et chaussées, du directeur général de l'hydraulique urbaine et du directeur de la construction d'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

— du directeur de la planification, des statistiques et des analyses économiques et du directeur des sols au ministère de l'agriculture.

— d'un représentant du ministre des transports.

— d'un représentant du ministre des communications.

— d'un représentant du ministre du travail et de la protection sociale.

— des présidents directeurs généraux de l'API, de l'APIA, de l'AFI de l'AFH de l'ARRU, de l'AFT, de l'OPPE, de l'ONAS, de la STEG et de la SONEDE.

— des directeurs de l'INS, du CNEI, du CNEA.

Le président du comité pourra faire appel en cas de besoin, à toute autre personne dont la contribution sera jugée utile.

Art. 7. — Le comité technique de coordination se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, le secrétariat du comité technique est assuré par le commissariat.

SECTION III

Le conseil d'administration

Art. 8. — Le conseil d'administration est présidé par le commissaire général au développement régional et à l'aménagement du territoire et comprend les membres suivants :

— Le directeur des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

— Le directeur général de la planification, le directeur général du budget (budget d'équipement), le directeur général du budget (budget de fonctionnement) au ministère du plan et des finances.

— Le directeur général des affaires régionales et le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

— Le commissaire central au développement agricole au ministère de l'agriculture.

— Le directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

— Le directeur général de l'industrie au ministère du commerce et de l'industrie.

Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative, toute personne dont l'avis peut être utile pour les délibérations du conseil.

Art. 9. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du commissariat, accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relatifs à son objet.

A cet effet :

— Il fixe les programmes à réaliser par le commissariat.

— Il examine les projets de marchés dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

— Il arrête chaque année les comptes prévisionnels d'exploitation et d'investissement du commissariat ainsi que le bilan et le compte des pertes et profits.

— Il arrête le règlement intérieur ainsi que le statut et la rémunération du personnel.

Il délibère sur les emprunts.

Art. 10. — Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au commissaire général sauf en matière d'adoption des comptes prévisionnels, au règlement des comptes et à la conclusion des emprunts.

Art. 11. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts du commissariat l'exigent et au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si, au moins, la moitié de ses membres sont présents.

SECTION IV

Le commissaire général

Art. 12. — Le commissaire général est nommé par décret sur proposition du ministre du plan et des finances.

Art. 13. — Le commissaire général est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre des ses décisions.

Il assure la direction technique administrative et financière du commissariat et, en général, toutes les attributions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

Il fixe l'organisation administrative du commissariat aux niveaux central, régional et local.

Il représente le commissariat à l'égard des tiers dans tous les actes civils et administratifs.

Dans le cadre des règlements généraux, il a autorité sur le personnel du commissariat. Il recrute, nomme, affecte et licencie à tous les emplois conformément au statut du personnel du commissariat.

Le commissaire général peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, déléguer ses pouvoirs ou sa signature aux agents placés sous son autorité.

Le commissaire général peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints.

CHAPITRE II

Organisation financière

Art. 14. — Le conseil d'administration arrête chaque année le budget de fonctionnement et d'investissement. Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

SECTION I

Les ressources

Art. 15. — Les ressources du commissariat comprennent :

— Le produit de toutes contributions versées par l'Etat et les organismes publics ou privés tunisiens ou étrangers.

— La rémunération des travaux effectués sur commande par le commissariat pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques régionales ou locales ou des organismes nationaux ou internationaux.

— Les revenus des biens, meubles et immeubles appartenant au commissariat.

— Le produit des dons et legs faits au profit du commissariat.

— Les emprunts.

— Les subventions d'équilibre servies par l'Etat.

— Toutes autres recettes découlant de l'exercice normal de la mission de cet établissement.

SECTION II

Les dépenses

Art. 16. — Les dépenses comprennent :

— Les dépenses d'exploitation et d'investissement ainsi que toutes les dépenses se rattachant à l'exécution de la mission du commissariat.

— Les remboursement des emprunts.

SECTION III

Comptabilité

Art. 17. — La comptabilité du commissariat est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le bilan, le compte d'exploitation et le compte des pertes et profits sont arrêtés par le conseil d'administration sur le rapport d'un contrôleur financier avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, puis ils sont soumis à l'approbation du ministre du plan et des finances.

Art. 18. — Il est tenu pour chaque programme d'action ou chaque action particulière un compte distinct permettant de faire ressortir toutes les opérations relatives à chaque programme d'actions ou à chaque action particulière.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 19. — Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre du plan et des finances les décisions du conseil d'administration relatives :

— au bilan, aux comptes d'exploitation et des pertes et profits ainsi qu'à ceux prévisionnels d'exploitation et d'investissement.

— à l'acceptation des dons, legs ou contributions de toutes natures faits au commissariat.

Art. 20. — Il est placé auprès du commissariat un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre du plan et des finances.

Le contrôleur financier assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Il est chargé de contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement des répercussions financières.

Pour l'exécution de sa mission, il peut demander ou prendre connaissance sur place de tous documents ou livres. Un double des situations périodiques lui est adressé.

Il donne son avis sur les comptes prévisionnels d'exploitation et d'investissement et en suit l'exécution.

Il contrôle les recettes.

Il reçoit avant le 1^{er} mars de chaque année, communication du bilan et des comptes d'exploitation et des pertes et profits de l'exercice écoulé.

Il rédige un rapport d'ensemble sur les résultats financiers dudit exercice.

Il veille au respect des décisions de l'autorité de tutelle et peut demander qu'il soit sursis à l'exécution d'une mesure qui lui paraîtrait illégale, de nature à porter atteinte aux droits et intérêts de l'Etat ou incompatible avec l'objet du commissariat.

Le conseil doit dans ce cas surseoir à l'exécution de sa décision et saisir du différent le ministre du plan et des finances qui devra se prononcer dans les quinze jours. En cas de silence de sa part pendant ce délai, la décision du conseil devient exécutoire.

Art. 21. — Il est placé auprès du commissariat un contrôleur technique désigné par arrêté du ministre du plan et des finances.

Le contrôleur technique représente auprès du commissariat l'autorité tutelle dans tout ce qui touche aux opérations techniques.

Il assiste le commissariat général de ses avis sur toutes les opérations ayant un caractère technique incombant au commissariat.

Le contrôleur technique assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 22. — En cas de dissolution tout le patrimoine du commissariat fait retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés.

Art. 23. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret susvisé n° 81-1215 du 21 septembre 1981.

Art. 24. — Le Premier ministre et le ministre du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 juillet 1986

*p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR*

NOMINATIONS

Par décret n° 86-730 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Nourreddine Chiha, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des études à la direction générale de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 86-731 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Abdelkader Fradi, architecte en chef, est chargé des fonctions de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 86-732 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Moncef Youzbachi, conseiller des services publics au ministère du plan, est chargé des fonctions de sous-directeur à la sous-direction des projections de l'éducation à la direction des projections de l'éducation et de la formation à la direction générale des ressources humaines.

Par décret n° 86-733 du 28 juillet 1986 :

Madame Samira Bel Hadj, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des établissements humains, à la direction générale de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 86-734 du 28 juillet 1986 :

Mademoiselle Chérifa Bekkaye, conseiller des services publics au ministère du plan, est chargée des fonctions de sous-directeur à la sous-direction des projections des revenus à la direction des projections des revenus et des transferts à la direction générale des ressources humaines.

Par décret n° 86-735 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Ghazi Ali Khedri, urbaniste principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études socio-économiques à la direction générale de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 86-736 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Mohamed Béchir Chouchane, administrateur du gouvernement au ministère du plan, est chargé des fonctions de chef de service des départements de l'éducation et de l'enseignement supérieur à la sous-direction des budgets d'équipement des départements sociaux à la direction générale du budget.

Par décret n° 86-737 du 28 juillet 1986 :

Madame Souad Krichen, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain de Sfax.

Par décret n° 86-738 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Youssef Naoui, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain de l'Ariana.

Par décret n° 86-739 du 28 juillet 1986 :

Madame Hayet Choyekh née Zouari, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction générale de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 86-740 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Tarak Bouguerra, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain de Tunis.

NOMINATION

Par décret n° 86-741 du 29 juillet 1986 :

Messieurs Mohsen Zguira et Salem Ghotrani sont nommés en qualité d'administrateurs, représentant le personnel au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan en remplacement de messieurs Fathi Letaïef et Chadli Baâzaoui.

CONTROLEURS

Par arrêtés du ministre des finances et de l'économie du 28 juillet 1986 :

Mademoiselle Aljia Kahlaoui, administrateur à la direction générale du budget, est chargée du contrôle financier auprès de la société minière et métallurgique de Tunisie «S.M.M.T.», en remplacement de Monsieur Abdelmajid Boutarfa.

Monsieur Othman Mehaouachi, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale du budget, est chargé du contrôle financier auprès de l'agence de maîtrise de l'énergie.

Mademoiselle Aljia Kahlaoui, administrateur à la direction générale du budget, est chargée du contrôle financier auprès de l'office national des mines «ONM», en remplacement de Monsieur Abdelmajid Boutarfa.

Monsieur Abdellatif Boujelbane, conseiller des services publics, chef de centre régional des impôts de Kairouan, est chargé du contrôle financier auprès de l'office de mise en valeur des périmètres irrigués de Kairouan, en remplacement de Monsieur Abderrazak Khoja.

Monsieur Abdellatif Boujelbane, conseiller des services publics, chef de centre régional des impôts de Kairouan, est chargé du contrôle financier auprès de la société régionale de transport du gouvernorat de Kairouan, en remplacement de Monsieur Abderrazak Khoja.

Monsieur Abderrazak Khoja, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale des impôts, est chargé du contrôle financier auprès de l'institut national de la statistique, en remplacement de Monsieur Abdellatif Boujelbane.

Mademoiselle Asma Medhioub, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale du trésor, est chargée du contrôle financier auprès du commissariat général au développement régional, en remplacement de Monsieur Ahmed Maâlaoui.

Monsieur Abdallah Ghazlani, chef de service à la direction régionale des douanes à Jendouba, est chargé du contrôle financier auprès de la société régionale de transport du gouvernorat de Jendouba, en remplacement de Monsieur Ahmed Néji Besbès.

Monsieur Mohamed Dkhili, inspecteur central, chef de service à la direction générale du trésor, est chargé du contrôle financier auprès de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur «COTUNACE».

Monsieur Nabil Sboui, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale des douanes, est chargé du contrôle financier auprès de la société «Les Ciments d'Oum Khélil», en remplacement de Monsieur Mohamed Gara Ali.

Monsieur Nabil Sboui, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale des douanes, est chargé du contrôle financier auprès de la société des industries cimentières du centre «SICC», en remplacement de Monsieur Mohamed Gara Ali.

Monsieur Mohamed Tahar Kesraoui, inspecteur des services financiers à la direction générale des impôts, est chargé du contrôle financier auprès de la société minière de Djebel Djerissa, en remplacement de Monsieur Abdelmajid Boutarfa.

Monsieur Nasreddine Zarrouk, conseiller des services publics, sous-directeur à la direction générale du budget, est chargé du contrôle financier auprès de la société nationale de cellulose et de papier alfa «SNCPA», en remplacement de Monsieur Abdelmajid Boutarfa.

Monsieur Othman Mehouchi, conseiller des services publics, chef de service à la direction générale du budget, est chargé du contrôle financier auprès de la société tunisienne d'expansion minière «SOTEMI», en remplacement de Monsieur Abdelmajid Boutarfa.

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir
dans le grade d'adjoint technique de la statistique
ANNEE 1984

Madame Sehili Raoudha

Messieurs :

Temimi Mohamed Abdelkader
Rejaïbi Smail

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir
dans le grade d'adjoint technique
de la statistique
ANNEE 1985

Messieurs :

Bousnina Mohamed
Chelly Radhi
Cheikh Fitouri Abdellaziz
Gueddiche Messaoud

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir
dans le grade de secrétaire de direction
ANNEE 1985

Mesdames :

Omezzine Ben Khélifa
Néziha Essid
Souad Saïdi

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir
dans le grade de secrétaire de direction
ANNEE 1985

Monsieur Ghomrasni Mohamed
Madame Neffati Radhia
Mademoiselle Bouchahda Arbia
Madame Abbès Soufia

MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 86-744 du 29 juillet 1986 :

Monsieur Mohamed Hédi Slim, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint des services administratifs et financiers au ministère de l'éducation nationale.

BOURSES

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 1986, fixant les modalités d'attribution des bourses nationales d'études supérieures et des prêts universitaires.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 70-9 du 10 mars 1970, portant création de l'office national des œuvres universitaires;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment son article 15;

Vu le décret n° 86-688 du 10 juillet 1986 relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au profit des étudiants et élèves de l'enseignement supérieur;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER *Dispositions générales*

Article premier. — Peuvent bénéficier d'une bourse nationale d'études supérieures ou d'un prêt universitaire les étudiants et élèves poursuivant leurs études supérieures en Tunisie ou exceptionnellement à l'étranger et remplissant les conditions prévues par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. — Les bourses nationales d'études supérieures et les prêts universitaires sont payables sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'office national des œuvres universitaires et ce, en vertu des décisions d'attributions prises par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3. — Les bourses nationales des 1^{er} et 2^{ème} cycles de l'enseignement supérieur et les prêts universitaires ne sont

attribués que si les revenus annuels nets imposables des parents des candidats ne dépassent pas un seuil fixé annuellement par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique après déduction des charges sociales fixées comme suit :

- 100 D par enfant à charge non étudiant.
- pour les enfants étudiants non boursiers et n'ayant pas fait l'objet d'un abattement fiscal :
 - * 200 D pour le premier enfant étudiant
 - * 300 D pour le deuxième enfant étudiant
 - * 400 D pour le troisième enfant étudiant.

Au cas où le nombre d'enfants étudiants est supérieur à trois cette progression du montant de la déduction s'effectuera selon la même règle.

Les déclarations annuelles des revenus des parents peuvent être soumises, si l'administration le juge nécessaire, au contrôle fiscal du ministère du plan et des finances. Elles peuvent être soumises également à l'appréciation des autorités régionales pour vérifier le degré de sincérité de ces déclarations.

Le père ou tuteur du candidat à une bourse nationale des premier et deuxième cycles d'études supérieures ou à un prêt universitaire doit selon le cas souscrire à un engagement conformément soit au modèle n° 1 soit au modèle n° 2 figurant dans l'annexe jointe au présent décret.

Art. 4. — Les bourses nationales d'études supérieures et les prêts universitaires sont accordés pour une période de dix mois. Toutefois cette période peut être portée à onze ou douze mois en ce qui concerne les étudiants des institutions d'enseignement supérieur et de recherche dont la liste est fixée par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 5. — Une prolongation d'octroi de la bourse nationale d'études supérieures ou du prêt universitaire de un à deux mois peut être accordée par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants appelés à effectuer des stages non rémunérés et jugés obligatoires par leurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche et entrant dans le cadre de leurs études.

Art. 6. — Les étudiants candidats à une bourse nationale d'études supérieures ou à un prêt universitaire doivent durant la période du bénéfice de la bourse ou du prêt s'engager, sous peine de retrait de la bourse ou du prêt, et sans préjudice de poursuites judiciaires :

- à n'exercer aucune activité rémunérée
- à ne percevoir aucune bourse d'une autre institution ou organisme national ou international pour les études ou recherches entreprises.

Art. 7. — Une allocation supplémentaire d'entretien destinée à couvrir des sujétions spéciales à certaines études (achat de livres et de matériels exceptionnellement coûteux, déplacements sur le terrain...etc) peut être accordée par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui en détermine le montant.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation, les étudiants et élèves qui bénéficient d'une bourse de coopération et ceux poursuivant des études de spécialisation ou de troisième cycle.

Art. 8. — Les bourses nationales d'études supérieures et les prêts universitaires sont servis aux bénéficiaires après production des pièces justifiant leur inscription dans une institution d'enseignement supérieur, et ce, selon un calendrier établi par l'office national des œuvres universitaires.

Toute absence non justifiée aux cours, aux travaux dirigés et aux travaux pratiques entraîne une retenue correspondant à la durée de l'absence, sur le montant de la bourse ou du prêt.

Art. 9. — Le remboursement des prêts universitaires est effectué sur une période de dix ans quelque soit le diplôme obtenu ou le niveau d'études atteint.

Un délai de grâce de deux ans est accordé à chaque étudiant bénéficiaire d'un prêt universitaire à partir de la date de son recrutement à son premier emploi.

Art. 10. — Les bourses nationales d'études supérieures et les prêts universitaires peuvent être supprimés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur rapport écrit et motivé du chef de l'institution d'enseignement supérieur et de recherche ou du directeur de l'office national des œuvres universitaires.

CHAPITRE II

Des bourses nationales d'études supérieures

Art. 11. — Les bourses nationales d'études supérieures sont de deux sortes :

- a) bourses nationales des premier et deuxième cycles;
- b) bourses nationales de spécialisation et de troisième cycle.

Art. 12. — L'attribution des bourses nationales d'études supérieures peut être renouvelée pour toute la durée des premier et deuxième cycles de l'enseignement supérieur au cas où l'étudiant obtient une moyenne annuelle égale au moins à 12/20.

Art. 13. — Les bourses nationales d'études supérieures peuvent être attribuées à des étudiants de nationalité étrangère poursuivant des études supérieures en Tunisie. Le quota de ces bourses est fixé chaque année par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 14. — Les bourses nationales de spécialisation et de troisième cycle sont octroyées dans la limite d'un quota fixé chaque année par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en fonction des crédits prévus à cet effet.

Art. 15. — Les candidats aux bourses nationales de spécialisation et de troisième cycle sont sélectionnés sur proposition des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et des différents départements intéressés, en fonction d'une part de leur mérite constaté par les résultats universitaires, de leur aptitude à poursuivre les études envisagées, et d'autre part des besoins du pays en cadres spécialisés.

Art. 16. — Les étudiants tunisiens bénéficiaires de bourses nationales de spécialisation et de troisième cycle peuvent prétendre à une aide dont le taux est fixé par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre de contribution aux frais d'impression de leurs thèses, après justification.

Art. 17. — Les redevances universitaires dues par les étudiants tunisiens bénéficiaires de bourses nationales d'études supérieures à l'étranger sont prises en charge par le budget de l'office national des œuvres universitaires.

Ils peuvent bénéficier de la gratuité du voyage aller-retour par la voie désignée par l'office national des œuvres universitaires.

Art. 18. — Les étudiants tunisiens bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger, astreints à un stage obligatoire non rémunéré et entrant dans le cadre de leurs études, peuvent bénéficier d'une prolongation de bourse de deux mois, par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Toutefois ils perdent leur droit au bénéfice du transport gratuit durant les vacances d'été.

Art. 19. — Les étudiants tunisiens à l'étranger bénéficiaires d'une bourse nationale de spécialisation et astreints à un stage obligatoire en Tunisie dûment attesté par leurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche et par l'organisme tunisien où a lieu le stage, peuvent bénéficier de la gratuité du voyage aller-retour.

Art. 20. — Une assurance groupe maladie peut être contractée au profit des étudiants tunisiens âgés de plus de 26 ans et bénéficiant d'une bourse nationale d'études supérieures à l'étranger.

Les dépenses y afférentes sont imputées sur les crédits inscrits au budget de l'office national des œuvres universitaires.

CHAPITRE III Des prêts universitaires

Art. 21. — Des prêts universitaires peuvent être attribués chaque année dans la limite des fonds réservés à cet effet, aux étudiants tunisiens non boursiers poursuivant en Tunisie des études de premier, de deuxième ou de troisième cycles ou des études de spécialisation, ayant réussi aux examens de fin d'année et dont les revenus des parents répondent aux conditions prévus à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 22. — Le prêt universitaire est octroyé par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants non boursiers :

— ayant réussi aux examens de fin d'année;

— dont les revenus déclarés de parents répondent aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 23. — L'attribution du prêt universitaire peut être renouvelé chaque année si le bénéficiaire justifie de son succès aux examens de fin d'année.

En cas d'échec, l'attribution du prêt peut être renouvelé dans les conditions suivantes :

a) aux taux de 80% pour les étudiants ayant obtenu aux examens de fin d'année une moyenne de notes au moins égale à huit sur vingt (8/20). Ce renouvellement ne peut intervenir qu'une seule fois pendant toute la durée des études supérieures.

b) en cas d'échec pour raison de santé, et à titre tout à fait exceptionnel, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut renouveler le prêt au taux de 100%.

Deux échecs successifs autres que ceux pour raison de santé conformément à l'alinéa b) du présent article, entraînent la suppression du bénéfice du prêt qui peut être rétabli lorsque l'étudiant obtient deux nouveaux succès.

Trois échecs autres que ceux pour raison de santé conformément à l'alinéa b) du présent article, échelonnés durant les études des premier et deuxième cycles, entraînent la suppression définitive du bénéfice du prêt durant ces cycles.

Art. 24. — En vue de bénéficier du prêt universitaire dans les conditions prévues au présent arrêté, le candidat doit souscrire à un contrat fixant le montant, la durée et les conditions d'attribution et de remboursement du prêt.

Art. 25. — Le bénéficiaire du prêt universitaire doit rembourser la totalité des sommes empruntées, majorées, pour la couverture des frais administratifs et de gestion, d'un montant calculé à raison de 2,5% par année durant la période de remboursement.

Art. 26. — Le souscripteur d'un prêt universitaire doit s'engager à autoriser son futur employeur à défalquer de son salaire ou traitement mensuel le montant du prêt consenti dans les conditions prévues par le contrat auquel il a souscrit.

Art. 27. — En cas de non remboursement de tout ou partie des sommes empruntées le bénéficiaire du prêt universitaire sera poursuivi en justice.

Art. 28. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 29. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 28 juillet 1986
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Professeur AMOR CHEDLI

VU
Le Premier Ministre
RACHID SFAR

ANNEXE

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Office national des œuvres
universitaires

ENGAGEMENT

(modèle n° 1)

Je soussigné(e)
Profession :
Adresse :
Père, mère, tuteur (1) de l'élève ou de l'étudiant(e)
Inscrit(e) à (citer la faculté, l'institut, etc...)
pour l'année universitaire 19 /19 et candidat(e) à une bourse, m'engage à restituer les sommes que percevrait
au titre d'une bourse nationale d'études supérieures qui lui serait attribuée et ce en cas de redressement fiscal situant mes revenus réels au-dessus du seuil lui permettant de postuler à la dite bourse.

Les dites sommes seront, le cas échéant, majorées d'une pénalité de 10% par an conformément à l'article 15 de la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi des finances pour la gestion 1977.

Fait à le
(Signature légalisée)

(1) Biffer la mention inutile.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Office national des œuvres
universitaires

ENGAGEMENT

(modèle n° 2)

Je soussigné(e)
Profession :
Adresse :
Père, mère, tuteur (1) de l'élève ou de l'étudiant(e)
Inscrit(e) à (citer la faculté, l'institut, etc...)
pour l'année universitaire 19 /19 et candidat(e) à un prêt universitaire, m'engage à restituer les sommes que percevrait
au titre du dit prêt et leur ajouter un taux de 2,5% par an pour la couverture des frais administratifs et de gestion, et ce, en cas de redressement fiscal situant mes revenus réels au-dessus du seuil permettant à
de postuler au dit prêt.

Fait à le
(Signature légalisée)

(1) Biffer la mention inutile.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet 1986 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-523 du 6 mai 1986 nommant Monsieur Amor Chadli ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 82-1117 du 3 août 1982 chargeant Monsieur Béchir Mahjoub des fonctions de directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Mahjoub directeur de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique est autorisé à signer par délégation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1986
*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
Professeur AMOR CHADLI

VU
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet 1986 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-523 du 6 mai 1986 nommant Monsieur Amor Chadli ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 83-5 du 5 janvier 1983 chargeant Monsieur Habib Ghachem des fonctions de chef de service de l'ordonnancement et de la comptabilité au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Habib Ghachem chef de service de l'ordonnancement et de la comptabilité au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est autorisé à signer par délégation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1986
*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
Professeur AMOR CHADLI

VU
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet 1986 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-523 du 6 mai 1986 nommant Monsieur Amor Chadli ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 85-95 du 16 janvier 1985 chargeant Monsieur Hafedh Bejar des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hafedh Bejar directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est autorisé à signer par délégation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1986
*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
Professeur AMOR CHADLI

VU
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 juillet 1986 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 86-523 du 6 mai 1986 nommant Monsieur Amor Chadli ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 84-8 du 10 janvier 1984 chargeant Ezzeddine Makhoul des fonctions de directeur de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ezzeddine Makhoul, directeur de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est autorisé à signer par délégation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1986
*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
Professeur AMOR CHADLI

VU
Le Premier ministre,
RACHID SFAR

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 86-745 du 29 juillet 1986 :

Docteur Ben Abdallah Kamel, médecin principal de la santé publique est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation des activités de santé de base à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par décret n° 86-746 du 29 juillet 1986 :

Docteur Mahjoub Alya, inspecteur régional de la santé publique est chargée des fonctions de sous-directeur de l'organisation et de la programmation des activités de santé de base à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par décret n° 86-747 du 29 juillet 1986 :

Monsieur Fredj Letaïef, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur des équipements à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 86-748 du 29 juillet 1986 :

Docteur Boubahri Jameleddine, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base du gouvernorat du Kef.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 1986, portant délégation de signature;

Le ministre de la santé publique

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 47-84 du 20 janvier 1984, portant nomination du ministre de la santé publique;

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 81-785 du 9 juin 1981 chargeant Monsieur Khéreddine Abdelali, administrateur en chef des fonctions de directeur de l'unité juridique et du contentieux au ministère de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khéreddine Abdelali, chargé des fonctions de directeur de l'unité juridique et du contentieux est habilité à signer par délégation tous les actes relevant de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Khéreddine Abdelali, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 28 juillet 1986

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

Vu,
Le premier ministre
RACHID SFAR

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1986, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment à l'article 8;

Vu l'arrêté du 22 février 1980 fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement des médecins spécialistes principaux de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis au ministère de la santé publique le 25 novembre 1986 et jours suivants pour le recrutement de 14 médecins spécialistes principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 25 octobre 1986.

Tunis le 29 juillet 1986

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1986, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins principaux de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment son article 6;

Vu l'arrêté du 22 février 1980 fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement des médecins principaux de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis au ministère de la santé publique le 18 novembre 1986 et jours suivants pour le recrutement de 6 médecins principaux de la santé publique à plein-temps dans les conditions prévues par le décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 18 octobre 1986.

Tunis le 29 juillet 1986

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1986, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 24 janvier 1981 et notamment ses articles 7 et 14;

Vu l'arrêté du 22 février 1980 fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins spécialistes de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titre et travaux pour le recrutement de 55 médecins spécialistes de la santé publique à plein-temps est ouvert le 24 novembre 1986 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 24 octobre 1986.

Tunis le 29 juillet 1986
Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1986, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976 relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 16;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire tel que modifié par le décret n° 81-97 du 21 janvier 1981 et notamment ses articles 5 et 14;

Vu l'arrêté du 22 février 1980 fixant les conditions de participation et d'admission au concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins de la santé publique;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titre et travaux pour le recrutement de 90 médecins de la santé publique à plein-temps est ouvert le 17 novembre 1986 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 5 et 14 du décret sus-visé n° 77-643 du 5 août 1977 et celles de l'arrêté sus-visé du 22 février 1980.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 17 octobre 1986.

Tunis le 29 juillet 1986
Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 juillet 1986, portant ouverture d'un concours sur titres et travaux pour le recrutement de médecins vétérinaires à plein temps.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 78-963 du 7 novembre 1978 portant statut du cadre commun des médecins vétérinaires et notamment les articles 7 et 13;

Vu l'arrêté du 7 mai 1981 fixant les conditions de participation et d'admission au concours pour le recrutement de médecins vétérinaires à plein-temps;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres et travaux pour le recrutement de 3 médecins vétérinaires à plein-temps est ouvert le 26 novembre 1986 et jours suivants au ministère de la santé publique conformément aux dispositions des articles 7 et 13 du décret sus-visé n° 78-963 du 7 novembre 1978 et celles de l'arrêté sus-visé du 7 mai 1981.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 27 octobre 1986.

Tunis le 29 juillet 1986
Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Par décret n° 86-749 du 28 juillet 1986 :

Monsieur Romdhane Makhoulf, ingénieur en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de la construction des bâtiments civils à la direction de la construction au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-750 du 29 juillet 1986 :

Mademoiselle Naïma Chouk, administrateur, est chargée des fonctions de chef du service des opérations immobilières à la direction des opérations foncières, de la législation et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-751 du 29 juillet 1986 :

Monsieur Salah Besbès, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef du service des bâtiments civils à la direction de la construction au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 86-752 du 29 juillet 1986 :

Monsieur Khaled Bellil, ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de Tunis au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 86-755 du 29 juillet 1986, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat appartenant à la forêt de Touiref à la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966, portant promulgation du code des forêts et notamment son article 12 tel qu'il a été modifié par la loi n° 73-25 du 7 mai 1973;

Vu le décret n° 85-553 du 5 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Touiref du gouvernorat du Kef.

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture.

Décrétons :

Article premier. — Est déclassée du domaine forestier de l'Etat pour être incorporée au domaine privé de l'Etat, en vue d'être affectée à la commune de Touiref, une partie de la parcelle n° 14 d'une superficie de 61 ha, 59 a, 90 ca, telle qu'elle est délimitée en liséré vert sur le plan annexé au présent décret et faisant partie du titre foncier n° 170 284 dit «Touiref et Sidi Nasr I» sis à la délégation de Nebeur du gouvernorat du Kef.

Cette partie est affectée à la réalisation du projet du développement de la commune de Touiref, sous condition que les superficies comprenant des constructions occupées par des services ou des établissements publics soient attribuées à ces derniers.

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 29 juillet 1986

*Le président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

Décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant la zone de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles et notamment ses articles 5, 6 et 7;

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles;

Vu les procès-verbaux des réunions de la commission technique consultative régionales des terres agricoles du gouvernorat de Béja datés des 25 mars et 4 novembre 1985 tel qu'approuvés par le ministre de l'agriculture en date du 4 juin 1986;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja sont fixées tel que prévu dans les procès-verbaux sus-visés du 25 mars et 4 novembre 1985 et dans les plans annexés au présent décret qui les revêt de l'approbation définitives.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis le 29 juillet 1986

*P/ Le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR*

NOMINATIONS

Par décret n° 86-757 du 29 juillet 1986,

Monsieur Taieb Jarak, chef de laboratoire est chargé des fonctions de sous-directeur des études et recherches à l'institut de l'olivier à Sfax relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 86-758 du 29 juillet 1986.

Monsieur Fethi Moalla, médecin vétérinaire est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 86-759 du 29 juillet 1986.

Monsieur Noureddine Ben Ahmed, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Bizerte relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 86-760 du 29 juillet 1986.

Monsieur Mohamed Methnani, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Nabeul relevant du ministère de l'agriculture.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 86-761 du 29 juillet 1986

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Sadok Bel Haj en sa qualité de directeur de la promotion de la pêche et des pêcheurs au commissariat général à la pêche, ministère de l'agriculture.

CAMPAGNE D'ALFA

Arrêté du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1986 portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette d'alfa 1986-1987.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966 portant promulgation du code forestier et notamment ses articles 152 à 160.

Arrête :

Article premier. — La période de cueillette d'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 15 août 1986. Elle sera clôturée le 15 mars 1987.

Art. 2. — Les opérations de transport, de manipulation et de mise en balle de l'alfa resteront autorisées pour la marchandise récoltée avant le 15 mars 1987.

Art. 3. — La cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante seront interdites sur les parcelles mises en repos et en défens par la direction des

forêts, durant la campagne 1986-1987, dans le but de régénération et d'amélioration des nappes alfatières. Ces parcelles sont :

1) GOUVERNORAT DE KASSERINE

Délégation	Secteur ou série	Numéro de parcelle	Superficie (ha)
Kasserine Sud	Megdouddech	1	767
	Megdouddech	2	1.867
	Megdouddech	6	654
	Megdouddech	8	837
	Belhijet	4	425
	Belhijet	9	452
	Belhijet	13	687
Sbeitla	Mezreh Chemes	4	332
	Semmama	1	404
	Semmama	2	732
	Ousseya	1	54
	Ousseya	2	243
	Ousseya	3	299
	Sbeitla	5	201
	Garaâ Hamra	3	253
Hassy El Frid	Khanguet Zazia	3	1.170
	Khanguet Zazia	4	249
	Khanguet Zazia	11	1.420
	Hassy El Frid	4	562
	Hassy El Frid	5	905
	Hassy El Frid	16	1.169
	El Kamour	3	1.041
	El Kamour	15	701
	El Kamour	20	620
	El Kamour	21	375
	El Hechim	3	1.531
	El Hechim	12	557
Feriana :	Skhirat	2	1.658
	Skhirat	8	1.917
	Skhirat	9	1.918
	Garaât Naâm-Bou Chebkha	2	466
	Garaât Naâm-Bou Chebkha	4	443
	Oum Ali	11	384
	Oum Ali	14	1.124
	Feriana-Telepte	3	658
	Feriana-Telepte	4	858
Magen Bel Abbès	Magen Bel Abbès	6	1.208
	Magen Bel Abbès	7	1.008
	Magen Bel Abbès	8	1.170
	Nadhour	5	1.599
	Nadhour	6	980
	Nadhour	9	3.136
	Oum Lagsab	1	1.631
	Oum Lagsab	5	2.041
	Oum Lagsab	11	1.344
Total		—	42.050

2) GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID

Délégation	Secteur ou série	Numéro de parcelle	Superficie (ha)
Jilma	Mghilla	7	1.094
Cebbala	El Hamra	11	1.081

Délégation	Secteur ou série	Numéro de parcelle	Superficie (ha)
Sidi Bouzid	Garaât Hadid El Hichria	18	390
		27	503
Regueb	Ksar Lahmam Ksar Lahmam	4	2.148
		5	1.650
Ben Aoun	Ben Aoun	15	2.429
Menzel Bouzaïen	El Omrane	23	626
	Menzel Bouzaïen	3	717
	Menzel Bouzaïen	31	145
	Henchir Guellet	19	740
	Henchir Guellet	20	645
	Henchir Guellet	21	1.075
Total	—	13.243	

3) GOUVERNORAT DE GAFSA

Délégation	Secteur ou série	Numéro de parcelle	Superficie (ha)
Sened	Sened	6	810
Gafsa Nord	Jebel Souinia	3	516
	Jebel Souinia	10	807
	Gafsa Nord	7	705
Gafsa Sud	Gafsa Sud	1 et 2	589
Metlaoui	Metlaoui	1 à 8	7.976
Oum Laâraïes	Zone frontalière	2	3.607
	Zone frontalière	8	913
	Jebel Jellabia	4	1.934
	Redeyef	2	450
	Redayef	5	928
Bel Khir	Jebel Chamsi	1 à 16	13.701
	Jebel Bel Khir	1 à 05	5.194
El Guettar	Jebel Berda	1 à 09	11.108
Total		—	49.288

4) GOUVERNORAT DE KAIROUAN

Délégation	Secteur ou série	Numéro de parcelle	Superficie (ha)
Hajeb El Ayoun	Touil	1	1.142
	Hajeb El Ayoun	1	727
	Ghouiba	3 et 5	2.587
	Serja	1 et 4	1.205
Haffouz	Trozza	1	489
Total		—	6.150
Total Général			110.731

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Tunis, le 29 juillet 1986
Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

ABATTAGE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juillet 1986, relatif à l'abattage des femelles ovines

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 66-64 du 26 juillet 1966, réglementant l'abattage des animaux de boucherie, la circulation et la commercialisation de leurs viandes et abats, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 71-18 du 13 avril 1971 et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 23 août 1984, réglementant l'abattage des animaux des espèces bovine et ovine.

Arrête :

Article premier. — En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 23 août 1984 et pendant la période allant du 10 juillet au 15 août 1986 inclus, peuvent être abattues les femelles ovines âgées entre 3 et 8 mois ayant au minimum 20 kgs de poids vif pour la race locale et 14 kgs de poids vif pour les races laitières.

Tunis, le 28 juillet 1986

Le ministre de l'agriculture
LASSAAD BEN OSMAN

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 28 juillet 1986 :

Monsieur Sadok Nafti est nommé membre représentant le ministère de l'industrie et du commerce au sein du conseil d'administration de l'office national de l'huile en remplacement de monsieur Ahmed Rafik Ben Brahim.

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 29 juillet 1986 :

Le commissaire régional au développement agricole de Siliana est nommé en qualité de contrôleur technique auprès de la société de mise en valeur des terres de Lakhmès.

Le commissaire régional au développement agricole de Bizerte est nommé en qualité de contrôleur technique auprès de la société d'élevage Mateur-Jalta.

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir dans le grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 1984 :

Ferjani Youssef
Drissi Mohamed Najeh
Guellouz Mustapha
Akrouf Rached
Hamrouni Abdelhakim
Deghaies Mahmoud
Ben Ammar Badr
Ellili Abdelaziz
Rhouma Zoubeidi Ben Amor
Ben Zbiba Mahmoud
Souki Kaouther née Latiri
Khanfir Habib
Ammami Mohamed Ben Zaki
Boughdir Mohamed Ali
Chettaoui Touhami
Saïd Mohamed
Gara Mohsen
Ghannouchi Azzouz
Hamrouni Latifa née Allani
Namouchi Hasouna

MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE

PRODUITS PETROLIERS

Arrêté des ministres de l'industrie et du commerce et de l'énergie et des mines du 29 juillet 1986, fixant les prix des produits pétroliers.

Les ministres de l'industrie et du commerce et de l'énergie et des mines ;

Vu le décret du 28 juin 1945, relatif à la caisse générale de compensation ;

Vu la loi n° 65-26 du 24 juillet 1965, réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1968, fixant les prix des carburants et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1985, fixant les prix des produits pétroliers.

Arrêtent :

Article premier. — Les prix limites de vente de l'essence super, de l'essence normale, du pétrole lampant et du gas-oil sont fixés comme suit :

1) Marché de détail :

a) Dans les postes de ravitaillement routier :

— Essence super :	450 millimes le litre
— Essence normale :	430 millimes le litre
— Pétrole lampant :	140 millimes le litre
— Gas-oil :	250 millimes le litre

Les marges des revendeurs comprises dans ces prix sont fixées à :

— Essence super :	9 millimes par litre
— Essence normale :	9 millimes par litre
— Pétrole lampant :	8 millimes par litre
— Gas-oil :	8 millimes par litre

b) Les prix de vente du pétrole lampant livré par le distributeur ambulant sont fixés comme suit :

— Prix de vente par le poste de ravitaillement routier au distributeur ambulant : 132 millimes le litre.

— Prix de vente par le distributeur ambulant : 142 millimes le litre.

— Prix de vente au public par le petit détaillant : 155 millimes le litre.

2) Marché de gros :

Prix de vente, marchandises rendues chez le consommateur :

— Essence super :	441 millimes le litre
— Essence normale :	421 millimes le litre
— Pétrole lampant :	132 millimes le litre
— Gas-oil :	242 millimes le litre

Art. 2. — Les prix limites de vente, départ dépôt, du fuel-oil lourd n° 2 sont fixés comme suit :

1) Marché de gros :

a) Livraison en vrac à tout utilisateur dont la consommation afférente à une même usine est égale ou supérieure à 10.000 tonnes métriques par an : 95 dinars la tonne métrique.

b) Livraison en vrac à tout utilisateur dont la consommation afférente à une même usine est comprise entre 5.000 et 10.000 tonnes métriques par an : 96 dinars la tonne métrique.

2) Marché de détail :

a) Livraison de 1 à 4,999 tonnes métriques : 96,800 dinars la tonne.

b) Livraison de 5 à 11,999 tonnes métriques : 96,400 dinars la tonne.

c) Livraison égale ou supérieure à 12 tonnes métriques : 96,200 dinars la tonne.

Art. 3. — Les prix limites de vente, départ dépôt, du fuel-oil domestique sont fixés comme suit :

1) Marché de gros :

Livraison égale ou supérieure à 3 mètres cubes : 281 d,030 la tonne ou 236 d,630 le mètre cube.

2) Marché de détail :

a) Livraison supérieure à 500 litres et inférieure à 3 mètres cube : 237,330 dinars le mètre cubes.

b) Livraison inférieure ou égale à 500 litres : 237,630 dinars le mètre cube.

Ce dernier sera majoré de 1,500 dinars par mètre cube, tout transport compris, lorsque la livraison est effectuée par un revendeur.

Art. 4. — Le prix limite de vente, départ dépôt, du fuel-oil léger est fixé à 202,430 dinars la tonne.

Art. 5. — En cas de livraison des produits visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus au domicile du client par les soins du fournisseur, les prix indiqués ci-dessus seront majorés des frais de transport calculés par référence aux tarifs homologués sous réserves des dispositions prévues au (§ 2 b) de l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. — Le prix limite de vente des gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) aux consommateurs est fixé à 230,770 dinars la tonne soit :

- la charge de 3 kg : 0,700 dinar
- la charge de 5 kg : 1,160 dinar
- la charge de 13 kg : 3,000 dinars
- la charge de 25 kg : 5,760 dinars
- la charge de 35 kg : 8,070 dinars.

Art. 7. — Le compte de péréquation géographique institué par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 décembre 1968, prendra en charge le différentiel de frêt supporté par les fuels-oil mis à la consommation à partir des dépôts de Sousse, Sfax et Ghannouch.

Les taux de ce différentiel de frêt à rembourser par la S.N.D.P. gestionnaire de ce compte, aux sociétés de distribution sont fixés comme suit :

- 2d,600 par tonne pour le fuel-oil lourd n° 2
- 2d,876 par tonne pour le fuel-oil léger
- 3d,092 par tonne pour le fuel-oil domestique.

Art. 8. — Les structures des prix des produits pétroliers prévues à l'article 8, de la loi n° 65-26 du 24 juillet 1965, seront établies par la direction générale de l'énergie au ministère de l'énergie et des mines compte tenu des modifications introduites par le présent arrêté. Elles seront communiquées par cette direction générale aux intéressés, pour application.

Art. 9. — Toute société de distribution et tout commerçant en produits pétroliers sont tenus de procéder par écrit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'inventaire de leurs stocks sous douane et en dédouané des produits finis visés par cet arrêté à l'exception des G.P.L.

Ils devront adresser copie de ces inventaires au plus tard le 7 août 1986.

— à la recette des finances dont ils dépendent ou au poste de police ou de la garde nationale le plus proche.

— à la direction des prix et du contrôle économique (ministère de l'industrie et du commerce).

— à la direction générale de l'énergie (ministère de l'énergie et des mines).

Tout défaut de déclaration de stock, ou fausse déclaration sera puni de peines prévues par le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation ainsi que par la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique.

Les infractions aux dispositions susvisées seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1945 et de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 précités.

Art. 10. — L'augmentation des prix des produits pétroliers, intervenue en application du présent arrêté, entraînera la réévaluation aux nouveaux prix des stocks sous douane et en dédouané détenus par les sociétés de distribution et par les revendeurs.

Les sociétés de distribution seront autorisées à déduire des quantités donnant lieu à liquidation de la plus value provenant des nouveaux prix des produits pétroliers l'équivalent de leur stock immobile.

Le Stock immobile s'entend comme étant la moyenne des 3 stocks fin de mois les plus bas enregistrés durant la période des six mois ayant précédé la date de l'augmentation et ressortant des déclarations prévues à l'article 6 de l'arrêté du 19 septembre 1985. Ce stock immobile ne doit pas dépasser le niveau des stocks de sécurité prévu par l'arrêté du 16 avril 1973.

La déclaration de stock immobile doit être soumise à l'approbation préalable de la direction générale de l'énergie au ministère de l'énergie et des mines.

Les produits de cette réévaluation seront versés au plus tard le 15 août 1986 par les détenteurs de stocks aux recettes des finances appuyés d'un exemplaire de l'inventaire de leurs stocks visé à l'article 9 et seront affectés à la caisse générale de compensation.

Art. 11. — Le présent arrêté prend effet à compter du 30 juillet 1986 à zéro heure.

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté du 9 décembre 1985.

Tunis, le 29 juillet 1986

Le ministre de l'industrie et du commerce

SLAHEDDINE BEN M'BAREK

Le ministre de l'énergie et des mines

SALAH BEN M'BARKA

VU

Le Premier ministre

RACHID SFAR